

欠条

协议编号：1076106764518125570



请您认真阅读和充分理解本协议各条款，尤其是加粗条款，您一经点击已阅读并同意本协议，即视为对本协议的理解和接受，您同意本协议对您具有法律约束力。如果您不同意本协议的任何内容或无法准确理解相关条款，请不要进行后续操作。

甲方（债权人）：刘国亮

身份证号：210282199308103416

乙方（债务人）：潘勃林

身份证号：342622199301071374

第一条 欠款基本信息

1.欠款详细情况如下表所示：

欠款金额	人民币26000.00，大写贰万陆仟元整
欠款利率	年化0.00%
欠款期限	自2019年12月25日至2020年06月26日（以下简称“还款日”）
还款方式	还款日24：00前一次性偿还本金和利息

2.如债权人通过“理旧账”发起的欠条存在以下两种情形中之任意一种的，则欠款期限的还款日为债务人对欠条的确认日：
（1）欠款期限的还款日为欠条发起日的当日或晚于欠条发起日且早于自欠条发起日的次日起算的6个日历日，或（2）欠款期限的还款日早于欠条的发起日。

3.如无特别约定，本协议所指“日”均为日历日。

第二条 还款流程

1.债务人不得迟于还款日（包括展期后的还款日）0:00起，以手动还款的方式将应偿还的欠款本息转至债权人支付账户；**债务人同时不可撤销地授权：自还款日0:00起，第三方支付公司或银行可随时将债务人应偿还的欠款本息从债务人支付账户划转至债权人支付账户。**

2.还款日次日为宽限期，债务人在还款日24:00点前未足额偿还欠款本息的，宽限期当日仍以未偿还欠款本金为基数，按照本协议第一条约定的欠款利率计收利息；如债务人于宽限期24:00前仍未足额偿还欠款本息的，视为债务人违约，自宽限期次日起，以未偿还欠款本金为基数，按照24%的年化利率计收利息，直至债务人清偿全部欠款本息为止。

3.债务人不可撤销地授权：如债务人未能按时足额支付本协议项下约定应付款项（包括欠款本息及其他费用），债权人有权依据《欠条数据存证服务协议》委托成都云借条科技有限公司（以下简称“云借条”）等服务方和第三方支付公司或银行划扣债务人支付账户和其他有效资金账户（以下统称为“债务人账户”）中的资金（如有）用于偿付债务人到期应付款项，该等划扣无需债务人另行同意。

第三条 还款能力降低与违约

1.债务人行为符合以下情形中之任意一种即视为还款能力降低：

（1）在债权人以外任何第三方的其他借款、担保、赔偿、承诺或任何其他债务出现严重违约情况，影响或可能影响债务人在本协议下的还款能力的；

（2）部分或者全部丧失民事行为能力、死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪，影响或可能影响债务人还款能力的；

（3）债务人被采取刑事强制措施，影响或可能影响债务人还款能力的；

（4）债务人财产被没收、征用、查封、损坏、扣押、冻结的或债务人财产遭受重大损失，影响或可能影响债务人还款能力的；

(5) 债务人因与本债务无关的其他争议致使支付账户被冻结、扣划或被采取纳入失信人名单等执行措施，影响或可能影响债务人还款能力的；

(6) 出现任何其他影响或可能影响债务人还款能力的事件。

2.若债权人判断债务人发生前述还款能力降低事件，债权人有权自行或根据《欠条数据存证服务协议》的约定委托云借条等服务方采取下列一种或多种措施进行债权救济：

(1) 要求债务人立即偿还所有应付款项；

(2) 对债务人账户进行冻结等操作；

(3) 通过债务人提供的其亲朋好友、紧急联系人、指定联系人等第三人提醒、敦促债务人履行还款义务；

(4) 采取法律、法规以及本协议约定的其他救济措施。

3.债务人行为符合以下情形中任意一种的即视为违约：

(1) 债务人欠款到期未足额偿还应付款项的；

(2) 债务人提供虚假资料或隐瞒重要事实的。

4.债权人与债务人同意，若债务人发生违约行为，债权人有权自行或根据《欠条数据存证服务协议》的约定委托云借条等服务方采取下列一种或多种措施协助债权人予以债权救济：

(1) 要求债务人立即偿还所有应付款；

(2) 对债务人账户进行冻结等操作；

(3) 自行或委托第三方通过电话/短信及其他合法方式进行催收；

(4) 在借贷宝平台或其他平台或渠道披露债务人的违约信息；

(5) 向债务人提供的其亲朋好友、紧急联系人、指定联系人等第三人提醒、敦促债务人履行还款义务；

(6) 将债务人违约情况提供给依法成立的第三方征信机构；

(7) 通过本协议及其从协议、补充协议约定的方式或其他途径收集、核验、储存债务人的个人信息并用于争议解决的目的，并有权向债权人及其他主体披露债务人的相关信息；

(8) 将与债务人违约行为相关的判决书、裁定书、仲裁裁决书等文书用于督促还款用途的公开披露；

(9) 向有关部门或者单位予以通报；

(10) 采取法律、法规以及本协议约定的其他救济措施。

5.债务人发生违约行为的，应向债权人偿付与债权主张有关的实际发生费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、公证费、送达费、公告费、执行费、可预见的律师代理费1000元（含诉讼、仲裁及强制执行程序）及超出前述可预见律师代理费之外的律师费等。债务人违约后全额或部分偿还欠款本息导致仲裁、诉讼案件全部或部分请求撤回或撤诉或撤回执行申请等情形的，不影响前述约定的费用承担。

第四条 承诺、保证与声明

1.债权人与债务人承诺、保证与声明：

(1) 债权人与债务人在此确认：各自为具有完全民事行为能力 and 完全民事行为能力的主体，有权签订并履行本协议，并充分知晓其交易行为可能存在的各类风险，由本协议引起的违约偿还及其他交易风险等均由债权人和债务人自行承担；

(2) 债权人与债务人保证：本协议的签订及本协议项下约定的各项内容是双方真实意思表示，且本协议项下债权债务关系符合法律法规规定，否则因此产生的一切法律后果均由债权人和债务人自行承担；

(3) 债权人与债务人在此确认：双方在本协议项下的债权债务关系由双方自行撮合并最终达成，债权人和债务人基于该交易实施的任何行为及产生的任何后果均不依托于就该交易为债权人和债务人提供任何相关功能、工具或服务的主体；

(4) 债务人承诺并保证：其自身具有与欠款金额相匹配的还款能力并按照本协议约定还款，且还款资金来源是其合法合规的自有资金，不存在“以贷养贷”、“多头借贷”等违法违规行为；

2. 特别承诺条款

(1) 如债权人与债务人双方商定先行签署欠条再进行线下相关交易且相关交易未实际发生的，或者债务人已根据双方商定通过其他渠道或方式偿还了欠条约定的欠款的，债权人应当配合债务人及时消除欠条债务余额记录（即销账）。出现本条约定的应当销账的情形，经债务人多次明确告知提醒，债权人仍拒不配合销账，且因此导致欠条违约或违约状态不能及时消除的，债务人可能因此遭受被催收、出现违约记录或无法及时消除违约状态等导致精神损失的情形，债务人可向债权人要求精神损失赔偿金1万元，如果债务人因此遭受如被扣收资金和相关费用等直接经济损失的，债权人亦应退回和赔偿。

(2) 如债权人虚构债权债务关系（债权人与债务人之间不存在真实的债权债务关系，或债权人要求债务人确认的债权债务关系与实际不符等情形）而导致债务人因此遭受被催收、出现违约记录或无法及时消除违约状态等导致精神损失的情形，债务人可向债权人要求精神损失赔偿金1万元，如果债务人因此遭受被扣收资金和相关费用等直接经济损失的，债权人亦应退回和赔偿。

第五条 信息授权

1. 债权人、债务人同意并不可撤销授权成都云借条科技有限公司（以下简称“云借条”）及贷后服务方依照《欠条数据存证服务协议》的约定以提供本协议项下债权救济服务或贷后服务为目的按照《欠条数据存证服务协议》或其他有效法律文件约定方式向债权人提供债务人相关信息（包括但不限于债务人的身份信息、联系信息、联系人信息、信用认证信息、借贷宝平台历史交易信息、行为信息、违约信息等）。

2. 债权人、债务人同意并不可撤销授权云借条及贷后服务方依照《欠条数据存证服务协议》的约定以防止或减少债务人因债权人的“骗条”行为而导致的利益受损为目的按照《欠条数据存证服务协议》或其他有效法律文件约定方式向债务人提供债权人相关信息（包括但不限于债权人的姓名、身份证号、借贷宝注册手机号、借贷宝注册账号、户籍地址信息等）。

第六条 适用法律及争议解决

1. 本协议的签订、履行、终止、解释均适用中华人民共和国法律。

2. 因本协议的履行产生的争议，双方均有权向债务人住所地、债权人住所地有管辖权的人民法院起诉。

第七条 送达

1. 债权人及债务人同意以邮寄送达或短信、彩信、微信、电子邮箱、平台推送信息等电子送达方式的任意一种为接收本协议当事人之间、催收机构、贷后服务方及人民法院等争议解决机构发送的各类通知、信函、法律文书等的有效送达方式；邮寄地址或电子邮箱以债权人及债务人通过借贷宝客户端另行签订的送达地址确认书中的地址和邮箱为准，邮寄地址、电子邮箱空缺或用户未填写送达地址确认书的，户籍地址作为接收上述文书的送达地址。用户上传的身份证信息视为用户对有效户籍信息或注册地址信息的提供与确认，具有送达方式及据此认定住所地的法律效力；云借条或贷后服务方依据相关服务协议收集的用户户籍地址信息或注册地址信息亦具有送达地址及送达方式的法律效力；户籍地址空缺的，指定短信、微信、彩信等多媒体信息或即时通讯方式或平台推送信息为送达方式。债权人及债务人指定接收前述文件的通讯号码为本人借贷宝平台账户注册的手机号码。

2. 债权人和债务人知晓并同意：采取多种方式向本人送达的，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准；在本协议的成立、履行、变更、解除和争议解决中，按上述送达地址邮寄、发送相关文件时，邮寄材料一经寄出或发送的电子数据、通讯信息一经发出，即视为成功送达；若发生送达障碍情形（包括但不限于收件人身份不明、无人签收、地址欠详、地址搬迁、长期未自取、被退回、拒收、电子邮箱不存在、格式无效、通讯工具停机空号等），以邮寄文件邮戳记载的交寄时间、投递公司网站等载体载明的交寄时间或电子邮箱、短信、彩信、微信、平台推送信息等电子处理方式显示的发出时间视为送达时间。

3. 前述送达地址需要变更时，债权人及债务人应于变更事项发生始三个工作日内尽快通过借贷宝平台客户端修改并通知相关方，在修改变更生效前，原址码及送达方式合法有效，因急于履行送达址码变更通知义务而造成的一切后果（包括但不限于特定权利丧失及损失等）由债权人或债务人自行承担。

第八条 其他

1.本协议采用电子文本形式制成，经双方通过补欠条在线同意后生效；如有补充协议，与本协议具有同等法律效力，双方均认可电子文本形式的协议效力。

2.本协议任何条款的无效或不可强制执行并不影响本协议其它条款的效力及可强制执行性。

3.债权人和债务人均委托借贷宝平台通过其设立的专用服务器保管所有与本协议及补充协议有关的书面文件和电子信息。本协议及补充协议任何一方下载打印本协议文本，均不得添加、修改或者涂改任何条款。债权人、债务人在借贷宝平台的《用户注册协议》、《隐私政策》及双方分别与云借条签订的《欠条数据存证服务协议》内容适用于本协议并具有约束力。

4.本协议及补充协议的任何修改、补充均以电子文本形式作出。本协议双方确认并同意由云借条提供的与本协议有关的书面文件或电子信息在无明显错误的情况下应作为本协议有关事项的终局证明。

甲方：刘国亮

乙方：潘勃林

日期：2019年12月25日